

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN No.

020081 01 NOV 2023

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No. 000007 de 02 de enero de 2023, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, el Ministerio de Educación Nacional resolvió: “*Negar la convalidación del título de ESPECIALISTA EN CIRUGÍA BUCAL, otorgado el 4 de diciembre de 2020, por la institución de educación superior UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, VENEZUELA, a FABIAN YALIR CASTELLANOS ABRIL, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 91495919.*” con ocasión del trámite radicado en el Ministerio de Educación Nacional con el número 2023-EE-014578.

Que mediante escritos con radicados No. 2023-ER-568868 y 2023-ER-568956 del 8 de agosto de 2023, el señor FABIAN YALIR CASTELLANOS ABRIL, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023.

Que teniendo en cuenta que, mediante providencia del 26 de octubre de 2023, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157, resolvió amparar los derechos fundamentales de petición y al debido proceso invocados dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por el ciudadano FABIAN YALIR CASTELLANOS ABRIL, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior procede a cumplir la orden judicial en los siguientes términos.

PROCEDENCIA DEL RECURSO

Debido a la procedencia del acto administrativo que resolvió el trámite de convalidación, le corresponde a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior analizar los argumentos y documentos aportados por el recurrente con el ánimo de resolver de plano el recurso de reposición.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los recursos tienen como finalidad aclarar, modificar, adicionar o revocar los actos administrativos definitivos.

Por cumplir con los requisitos y encontrarse dentro de los términos legales para su interposición, según lo consagrado en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior procede al recibo del medio de impugnación interpuesto y al estudio del caso concreto.

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157"

ARGUMENTOS DEL RECORRENTE

El medio de impugnación interpuesto por el recurrente está destinado a lograr la convalidación del título que ostenta, advirtiendo su desacuerdo con el concepto técnico emitido por la Sala de Salud y Bienestar de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES, para lo cual presenta diferentes argumentos con el fin de controvertir la evaluación académica y la decisión adoptada por el Ministerio de Educación Nacional.

El recurrente, en primer lugar, hace un resumen de los hechos relativos a la solicitud inicial de convalidación, posteriormente, hace un resumen sobre la historia de la Universidad Central de Venezuela y menciona algunas solicitudes de convalidación que fueron convalidadas por este ministerio.

Por otra parte, reitera los argumentos mediante los cuales la CONACES recomendó la no convalidación del título, manifestando, que la decisión recurrida incurre en falsa motivación y atenta contra los principios de confianza legítima.

Finalmente, allega junto al recurso, la documentación que subsanaría lo referente a ausencia información correspondiente a la carga horaria total, con los periodos lectivos, las rotaciones y procedimientos realizados. .

Con lo anterior, busca controvertir los argumentos que dieron origen a la negación de la convalidación del título otorgado.

DEL CASO CONCRETO

El Ministerio de Educación Nacional, en aras de aplicar a sus procedimientos los principios propios de la administración pública, expidió la Resolución 10687 del 9 de octubre 2019, normativa vigente al momento de la radicación de esta solicitud de convalidación, la cual establece el procedimiento, los requisitos que se deben cumplir y los criterios aplicables para proceder a determinar la equivalencia de los títulos académicos obtenidos en el exterior y su posterior convalidación.

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta que el artículo 17 de la precitada resolución, consagra que uno de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras, es el de evaluación académica, que según el artículo 18 de la misma norma *“tiene como finalidad, estudiar, valorar y emitir un concepto sobre la formación académica adquirida en el exterior por el solicitante, con relación a los programas ofertados en el territorio nacional, que permitan o nieguen la convalidación del título, a través de un análisis técnico integral, en el que se evalúan aspectos como: i) contenidos; ii) carga horaria del programa académico; iii) duración de los períodos académicos; y, iv) modalidad.”*.

De igual manera, el artículo 24 de la Resolución 10687 de 2019, para efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud, establece que *“la evaluación académica de títulos del área de la salud, se estudia, valora y emite un concepto sobre la formación académica adquirida en el exterior por el solicitante, con la finalidad de establecer la equivalencia con los programas activos ofertados en el territorio nacional, que permitan o impidan la convalidación del título, mediante un análisis técnico integral del contenido del programa académico, la intensidad horaria exigida, el número de créditos, la duración del programa y de los períodos académicos, la modalidad de ofrecimiento, las prácticas clínicas asistenciales o internado rotatorio (tratándose de programas de pregrado), las actividades académicas y asistenciales, los escenarios de práctica, el récord de procedimientos, y la existencia de una Especialidad Base o Primera Especialidad, cuando aplique.”*

Así mismo, el parágrafo 4 del artículo 24 de la Resolución 10687 de 2019, consagra en el parágrafo 4 del artículo citado que *“La solicitud de convalidación de títulos de pregrado y posgrado del área de la salud se surtirá exclusivamente bajo el criterio de evaluación académica en un término no mayor a 180 días calendario contados a partir del día siguiente hábil al reporte de pago en la plataforma o a la*

Continuación de la Resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157”

verificación de la condición de víctima en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.

El hecho de que el trámite deba surtir de conformidad con el criterio arriba señalado implica que el asunto debe ser evaluado por la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES- con la finalidad de que se haga el respectivo análisis académico que determine la equivalencia de los estudios en comparación con los que se ofertan en Colombia y como consecuencia la idoneidad del título que se pretende convalidar.

Derivado de lo anterior, el caso *sub examine* se sometió a la valoración técnico-académica que realizan los expertos académicos de la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES, la cual, mediante concepto académico del 25 de abril de 2023, luego de hacer las valoraciones pertinentes, recomendó al Ministerio de Educación Nacional “No Convalidar”; por considerar que existió ausencia en cierta información que no permitió realizar una evaluación integral para una eventual equivalencia entre los estudios realizados por la solicitante y los requisitos exigidos en los programas ofertados en Colombia; habiendo soportado tal sugerencia en las razones que fueron precisadas en la Resolución recurrida.

Dicho concepto se convirtió en el principal antecedente para la decisión tomada por este Ministerio en el sentido de no convalidar el título ostentado por el señor FABIAN YALIR CASTELLANOS ABRIL, misma que quedó contenida en la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, objeto del presente recurso.

Ahora bien, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos y la información allegada por el convalidante posteriormente, se consideró pertinente solicitar una nueva valoración académica del caso por parte de la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES, a efectos de establecer si el programa cursado cumple con las exigencias técnico-académicas que se instituyen en Colombia para el título que se pretende convalidar. En virtud de lo anterior, el 25 de octubre de 2023, la CONACES emitió nuevo concepto académico, en el cual se recomendó la convalidación del título, de acuerdo con los siguientes argumentos:

(...) “ASPECTOS ACADÉMICOS: *“El convalidante es ciudadano colombiano, con título de odontólogo otorgado por la Universidad Santo Tomás, el 9 de julio de 1999, quien presenta para convalidación el título de ESPECIALISTA EN CIRUGÍA BUCAL, otorgado por la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, VENEZUELA, el 4 de diciembre de 2020. Se evidencia copia del documento de identidad, copia del título a convalidar, programa académico, certificado de asignaturas, certificado de actividades asistenciales y récord quirúrgico.*

REQUISITO DE INGRESO: *Odontólogo*

CONTENIDOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO: *El certificado del programa académico aportado da cuenta de un programa con una duración de 6 periodos académicos de 14 semanas cada uno, en modalidad mixta, cursado entre el segundo trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2020 (según el certificado de asignaturas), con una dedicación calculada de 2422 horas (85 créditos extranjeros), distribuidas en 1204 horas teóricas y 1218 horas prácticas, de las cuales no es posible establecer cuántas se dedican a la práctica asistencial supervisada. Se describe la justificación del programa, los objetivos generales y específicos, el perfil de egreso, las competencias a desarrollar, el plan de estudios, la descripción de las asignaturas, las estrategias metodológicas y el régimen de evaluación. Se indica que el programa se desarrolla en modalidad mixta.*

ASIGNATURAS CURSADAS: *El certificado de asignaturas da cuenta de notas aprobatorias de espacios académicos orientados a la formación en: anatomía topográfica de cabeza y cuello I y II, bioquímica odontológica, fisiología humana I y II, cirugía estomatológica I a VI, implantología básica, inmunología, microbiología bucal, seminario de implantología, cirugía humana, patología general, implantología quirúrgica avanzada, farmacología odontológica I y*

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157"

II, patología bucal I a IV, radiología odontológica, metodología de la investigación, medicina interna I y II, pasantía hospitalaria I a III, administración de servicios, seminarios y trabajo especial de grado. El certificado de asignaturas se corresponde con el plan de estudios aportado.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: Seis periodos académicos de 14 semanas cada uno (84 semanas)

CARGA HORARIA: 2422 horas presenciales

NÚMERO DE CRÉDITOS: 85

PRÁCTICAS: En el certificado de actividades académicas y asistenciales se certifica la casuística y la actividad quirúrgica desarrollada por el convalidante entre los años 2016 y 2019. Para el primer periodo de especialización se indica que el convalidante rotó por: el Centro de Atención a pacientes con enfermedades infectocontagiosas, el Centro de Atención a Pacientes con Incapacidad, la cátedra de cirugía estomatológica (práctica docente con estudiantes de pregrado) y en el Hospital Universitario de Caracas (cardiología, cirugía cardiovascular, infectología, otorrinolaringología y medicina interna), realizando asistencia a revistas y seguimiento a casos relacionados con el macizo craneofacial. Para el segundo periodo se certifica la rotación por los servicios del posgrado de cirugía de la facultad de odontología de la UCV, y por el servicio de cirugía buco-maxilofacial de los hospitales: Hospital Universitario de Caracas, Hospital de San Juan de Dios, Hospital Dr. "Carlos Arvelo" y Hospital Oncológico "Padre Machado". No se especifica para cada una de las rotaciones descritas en los dos periodos, la fecha de inicio y finalización, la dedicación en horas teóricas y prácticas supervisadas, las actividades desarrolladas y el docente supervisor, que permita realizar un análisis de equivalencia, con las actividades prácticas tanto clínicas como hospitalarias exigidas en la Especialización en Estomatología y Cirugía Oral ofrecida en Colombia.

En el récord quirúrgico aportado se especifica para cada procedimiento la identificación del paciente, la edad, la fecha, el diagnóstico, el procedimiento, desarrollado y la actuación del convalidante como operador/cirujano o como ayudante/observador. Los procedimientos realizados como operador/cirujano, incluyen: exodoncias quirúrgicas, frenilectomías, botón de tracción quirúrgica, biopsias, lobuloplastia, marsupialización de quiste, eliminación de secuestro óseo, cierre de fístula, elevación de mucosa sinusal, cirugía preprotésica, enucleación de quistes, reducción de fracturas y colocación de implantes dentales. No se evidencia la realización, como cirujano principal, de procedimientos propios de esta especialización, tales como: manejo de colgajos, profundización de surcos, excéresis de torus, manejo de complicaciones en cirugía oral e infecciones orofaciales, manejo de tumores odontogénicos (lesiones benignas, premalignas y malignas), tracción de dientes retenidos, manejo de trauma dentoalveolar, injerto de tejido conectivo, gingivectomías, papilectomía, toma de muestra para patología y manejo quirúrgico y farmacológico de pacientes sistémicamente comprometidos (hemofílicos, diabéticos, hipertensos, oncológicos, con compromiso inmunológico).

INVESTIGACIONES: Se certifica la aprobación del trabajo especial de grado titulado: "Caracterización fenotípica de Staphylococcus Aureus, en pacientes que acuden al Servicio del Posgrado de Cirugía Bucal UCV, pre y post odontectomía"

COHERENCIA DEL NOMBRE DEL TÍTULO Y DEL CERTIFICADO DE ASIGNATURAS CON EL PLAN DE ESTUDIOS CURSADO: El título a convalidar y el certificado de asignaturas corresponden al plan de estudios aportado.

En sesión del 25 de abril de 2023, la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES recomendó al Ministerio de Educación Nacional, no convalidar el título presentado, teniendo en cuenta que, "el

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157"

programa de Especialización en Estomatología y Cirugía Oral ofrecido en Colombia, se desarrolla en modalidad presencial, está dirigido a odontólogos, tienen duración de dos años, exige una dedicación mínima en horas de trabajo académico del estudiante, dentro de las que se encuentran, además de las horas de trabajo independiente, las horas presenciales, que se distribuyen en teóricas, teórico – prácticas y prácticas asistenciales supervisadas, con intensidad suficiente para garantizar el desarrollo de las competencias propias de este tipo de especialistas. Así mismo, contempla el desarrollo de prácticas formativas en clínicas odontológicas y servicios hospitalarios, para el desarrollo de actividades asistenciales y procedimientos que profundizan en el conocimiento y competencias para la atención de las patologías orales y la cirugía oral.

En contraste, el programa cursado por el convalidante se desarrolló en modalidad mixta (según se establece en el certificado del programa académico aportado), con una duración de seis periodos académicos (14 semanas c/u), con una dedicación calculada de 2422 horas, distribuidas en 1204 horas teóricas y 1218 horas prácticas, de las cuales no es posible establecer cuántas se dedican a la práctica asistencial supervisada, lo que no permite evidenciar su equivalencia con la dedicación exigida en Colombia. Así mismo, no se especifica para cada una de las rotaciones descritas, la fecha de inicio y finalización, la dedicación en horas teóricas y prácticas asistenciales supervisadas, las actividades desarrolladas y el docente supervisor, que permita realizar un análisis de equivalencia, con las prácticas, tanto clínicas como hospitalarias, exigidas en la Especialización en Estomatología y Cirugía Oral ofrecida en Colombia. Adicionalmente, en el récord quirúrgico aportado no se evidencia la realización, como Operador/cirujano, de procedimientos propios de esta especialización, tales como: manejo de colgajos, profundización de surcos, excéresis de torus, manejo de complicaciones en cirugía oral e infecciones orofaciales, manejo de tumores odontogénicos (lesiones benignas, premalignas y malignas), tracción de dientes retenidos, manejo de trauma dentoalveolar, injerto de tejido conectivo, gingivectomías, papilectomías, toma de muestra para patología y manejo quirúrgico y farmacológico de pacientes sistémicamente comprometidos (hemofílicos, diabéticos, hipertensos, oncológicos, con compromiso inmunológico).

Por lo anterior, para la Sala de Salud y Bienestar de la CONACES, además de la ausencia de la información descrita, lo cursado por el convalidante no es equivalente en modalidad, y procedimientos a lo exigido en la Especialización en Estomatología y Cirugía Oral ofrecida en Colombia.”

El Ministerio de Educación Nacional acoge la recomendación de la Sala y expide la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, a través de la cual resuelve negar la convalidación del título aportado. En respuesta a lo anterior, el convalidante interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación, a través del cual fija su posición y aporta las siguientes certificaciones, expedidas por la institución formadora: 1. Certificado de carga horaria (Fe de Errata); 2. Certificado de rotaciones y 3. Récord de procedimientos.

En el certificado de carga horaria se certifica una dedicación de 6909 horas al programa, correspondientes a 1246 horas de trabajo independiente y 5663 horas presenciales, distribuidas en 1246 horas teóricas y 4417 horas prácticas, de las cuales 1708 se dedicaron a la práctica asistencial correspondiente a la práctica de cirugía estomatológica I a VI, pasantía hospitalaria I a III y servicio del posgrado de cirugía bucal y 2520 horas correspondientes a la práctica en los Centros de atención, consulta externa y quirófano.

El certificado de rotaciones aportado da cuenta del desarrollo de prácticas clínicas y hospitalarias durante los tres años de formación (septiembre 2016 a noviembre de 2019), con rotaciones en:

consulta externa y quirófano, centro integral de diagnóstico clínico o triage, centro de atención a pacientes con enfermedades infecto-contagiosas, centro de atención a pacientes discapacitados, servicio del posgrado de cirugía bucal y pasantía hospitalaria I a III. Se indica

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157"

para cada rotación el escenario de desarrollo, la fecha de inicio y finalización, la carga horaria, las actividades desarrolladas y el docente supervisor.

En el récord quirúrgico aportado se especifica la edad del paciente, la fecha de atención, el diagnóstico, el procedimiento realizado y la actuación como asistente o cirujano, evidenciando la realización como cirujano, de procedimientos, tanto en niños como en adultos, tales como: exodoncias de terceros molares y de dientes supernumerarios, eliminación de secuestros óseos producidos por osteoradionecrosis, fistulectomías, tracción quirúrgica de dientes retenidos, biopsias, frenillectomias, resección de torus palatino, reducción de fracturas con fijación interna, marsupialización de quistes, cirugías preprotésicas con regulación de rebordes, implantes, enucleación de quistes, entre otros.

La Sala toma como cierta y definitiva la información certificada por la Institución formadora anteriormente descrita, en la que se evidencia un programa presencial, con una dedicación a la práctica clínica equivalente a la exigida en Colombia y la realización de rotaciones y procedimientos propios de la especialidad.

CONCEPTO TÉCNICO: Convalidar.

EXPLICACION DEL CONCEPTO: *Por lo anterior, para la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES, con base en el análisis de la información aportada, lo cursado por el convalidante es equivalente en duración, dedicación, contenidos y actividades, a lo exigido en el programa de Especialización en Estomatología y Cirugía Oral ofrecido en Colombia.*

TÍTULO EQUIVALENTE:
ESPECIALISTA EN ESTOMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORAL. (SIC)."

De esta forma, luego de efectuarse nuevamente la valoración a los documentos allegados al trámite, la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES recomendó la convalidación del título sometido a consideración, pues se logró evidenciar que lo cursado por el recurrente cumple con los requisitos y el desarrollo de competencias exigidas para la obtención del mismo título en Colombia.

Vale la pena señalar que la evaluación académica surtida por la CONACES, se agotó en observancia de los documentos aportados tanto en el trámite de convalidación de la referencia como en el recurso interpuesto, ello atendiendo a lo preceptuado al artículo 167 del Código General del Proceso, el cual indica que *"... Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen..."* y el artículo 164 de la precitada norma que reza que *"Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (...)".*

Así mismo, vale la pena indicar que la decisión adoptada por este Ministerio se dio en estricta aplicación a la Resolución 10687 de 2019, que reglamenta el trámite de convalidación para la fecha de radicación del trámite de FABIAN YALIR CASTELLANOS ABRIL, pues, como ya se indicó, en ella se precavió una excepción clara y determinante para el trámite de convalidación de títulos del área de la salud, consistente en que no se aplicaría criterio diferente al de la evaluación académica, y así quedó establecido en el parágrafo 4 del artículo 24 cuando dice que *"La solicitud de convalidación de títulos de pregrado y posgrado del área de la salud se surtirá exclusivamente bajo el criterio de evaluación académica (...)".*

Todo lo anterior, sin ignorar además que la principal razón para someter a evaluación académica el asunto sub examine, está íntimamente ligada a la necesidad y responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional como entidad encargada, entre otras funciones, de ejercer la Inspección y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior en el país, con la particularidad de que, como no le es posible ejercer dicho control frente a instituciones de educación extranjeras, es necesario, lógico y viable que se encargue de ejercer cierto control sobre los títulos que convalida para determinar la idoneidad de los mismos:

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157"

“(…) precisamente, el continuo control que las autoridades educativas colombianas ejercen sobre los centros de educación superior imprime seriedad a sus títulos, haciendo innecesaria la presencia del Estado en el trámite de su expedición. Pero como al Estado colombiano le es imposible ejercer la misma vigilancia sobre los centros de educación extranjeros, es perfectamente explicable que éste se reserve el derecho de homologar o reconocer los estudios parciales efectuados en una institución extranjera, y de aceptar los títulos extranjeros, a fin de reconocer la idoneidad de sus poseedores y otorgarles el mismo tratamiento concebido a las personas con similares títulos de origen nacional”¹

Esto se hace efectivo a fin de velar por el cumplimiento del deber constitucional que se desprende del artículo 26 de la Carta Política, en el que se especifica que:

“Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social”.

Ahora bien, es pertinente dejar sentado que el Ministerio de Educación Nacional se soportó en el criterio de los expertos académicos de la CONACES, quienes poseen el conocimiento requerido y la amplia experiencia para determinar si el título sometido a convalidación tiene la formación que en Colombia se exige (considerando todos los aspectos como la duración, la formación previa cuando sea requisito, los contenidos curriculares, la metodología, la orientación de las asignaturas, las prácticas y los procedimientos desarrollados, entre otros) y así poder establecer si la persona desarrolló las amplias competencias necesarias para acreditar la idoneidad del título, el cual, en caso de convalidarse, podría traer aparejado un riesgo social.

Respecto al tema de las condiciones de obtención de títulos académicos, la Corte Constitucional en la sentencia T-956 de 2011 refiere lo siguiente:

“El Estado colombiano tiene la facultad y el deber de inspeccionar y vigilar las profesiones y ocupaciones que impliquen un riesgo social, con el objeto de proteger a la sociedad en su conjunto. Por este motivo, puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de esas actividades, así como controlar e investigar las instituciones y programas académicos que los confieren. Sin embargo, en la medida en que no le es posible ejercer esta vigilancia directa en el extranjero, el derecho de aceptar y reconocer los títulos otorgados por instituciones ubicadas en el exterior. Por otro lado, la convalidación tiene por objeto establecer la equivalencia en las condiciones de los programas académicos impartidos en Colombia y en el extranjero. En la medida en que para el otorgamiento de los títulos nacionales el Estado colombiano ha fijado ciertos requisitos encaminados a garantizar la idoneidad de quienes ejercen actividades que implican riesgo social, quienes pretendan hacer valer títulos foráneos deben acreditar que las condiciones para su obtención son similares o equivalentes a las nacionales”. (Subrayas fuera de texto)

A su vez, la Corte Constitucional en sentencia C-109 de 2002 respecto al mencionado riesgo social que implica el ejercicio de la medicina manifestó:

*“La Corte encuentra que, en este caso específico, los empleados que trabajan en el campo médico asistencial no se encuentran en similares condiciones a aquellos que ejercen sus labores en otras esferas, debido a los intereses y derechos fundamentales comprometidos en la prestación del servicio de salud, esto es, el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud y, en tal virtud, la diferencia de trato se halla plenamente justificada. Claro es que **con la Medicina se busca proteger el derecho a la vida, derecho fundamental que es condición necesaria para el ejercicio y disfrute de otros derechos**, ya que sin vida no hay libertad personal, libertad de pensamiento, de cultos, de reunión o asociación, etc. Esto hace que **la vida y su protección no puedan dejarse en manos de cualesquiera personas, justificándose a la vez el que no***

¹ Corte Constitucional. Sentencia. C-050 de 1997. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157"

todos puedan cuidarla, y mucho menos en sus momentos más críticos, como sucede cuando el paciente se halla en cuidados intensivos.

Ciertamente, **los conocimientos que se adquieren en la prosecución de la carrera de medicina, y que se requieren para practicarla, son altamente especializados y específicos, teniendo en cuenta la complejidad de su objeto - la salud de las personas, tanto física, como mental -, y los bienes jurídicos que están de por medio, protegidos por la Carta Fundamental.** Esta Corporación, al referirse a la exigencia de títulos de idoneidad para ejercer la profesión médica, sostuvo: "(...) **el título**, expedido de conformidad con la propia ley que lo exige, **es la prueba, en principio, de la sapiencia de su dueño, o al menos, de que éste cursó unos estudios.** Dicho en términos más sencillos: **el título legalmente expedido, prueba la formación académica.** Y la facultad del legislador para exigirlo no resulta de abstrusos razonamientos, sino del texto inequívoco de la norma constitucional. Es claro que **la exigencia de títulos de idoneidad apunta al ejercicio de la profesión, porque es una manera de hacer pública la aptitud adquirida merced a la formación académica.** Y, en general, todo ejercicio de una profesión tiene que ver con los demás, no solamente con quien la ejerce. (...)" (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Como se viene exponiendo, es claro que dentro de una alta variedad de profesiones que pueden implicar el riesgo mencionado para el conglomerado social, evidentemente están las del área de la salud y sus especialidades, pues específicamente éstas tienen un impacto directo sobre los derechos fundamentales de las personas que hacen parte del grupo social en el cual los convalidantes eventualmente ejercerían su profesión, de lo cual se deriva que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia deba imprimir especial cuidado, observancia y análisis para la exigencia de títulos de idoneidad (conforme a las exigencias técnico-académicas que se hacen en Colombia) y su posterior convalidación, con la finalidad de proteger y salvaguardar intereses colectivos.

Es así como la Corte Constitucional ha dicho que la reserva de control de inspección en la convalidación de títulos extranjeros, obedece claramente a la exigencia de títulos de idoneidad que en el territorio Nacional se hace a los profesionales y que dicho título de idoneidad no es una mera exigencia potestativa sino necesaria, en el que se analiza que se haya cumplido con determinados requisitos que se exigen en la formación académica a fin de "proteger a la colectividad en general para que no resulte afectada por el inadecuado ejercicio de estas profesiones, asegurando que las personas que se anuncian para ello están en capacidad suficiente para desempeñarse en ese campo, es decir, son idóneas, y proteger así a toda la sociedad controlando las profesiones para que con estas labores o actividades no se cause daño o perjuicio a terceros y no se atente contra las buenas costumbres, la salud o la integridad física de las personas."²

Respecto del artículo 26 de la Constitución Política, la Corte Constitucional con relación de los títulos de idoneidad ha expresado:

"(...) Lo expuesto se fundamenta en que el constituyente supone que las profesiones van ligadas a una necesaria cuota de escolaridad, la cual se presentaría como garantía de aptitud para realizar la labor profesional. De esa manera se reduce el riesgo social que puede implicar para la sociedad el ejercicio de una actividad profesional.

(...) En ese orden de ideas, las fronteras que demarcan el derecho de ejercicio de una profesión son el respeto por los derechos ajenos y la protección de los riesgos sociales. Esto explica que la Constitución autorice formas de regulación de las profesiones y de ciertos oficios como reconocimiento de la necesaria formación académica y riesgo de carácter social de estas actividades."³

Efectuadas las anteriores consideraciones, se aclara que mediante la convalidación de títulos en Colombia no se declara la idoneidad de las personas, ni cuestiona la formación obtenida en el extranjero, tan solo se somete a estudio el título, a fin de establecer si cumple con las condiciones

² Ibíd.

³ Corte Constitucional. Sentencia C-226 de 1994. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157"

académicas y de formación que se exigirían en Colombia para este tipo de titulación, teniendo en cuenta las condiciones de calidad que se imponen a los programas que se imparten en el país y que son ofertados de conformidad con la Ley, es decir, que previamente han sido objeto de análisis y otorgamiento de los respectivos registros de funcionamiento y según los cuales, se debe cumplir con unas condiciones de formación que comprenden tiempos de dedicación, prácticas de cada especialidad, créditos, formación previa, entre otras exigencias para lograr la respectiva titulación, lo cual se encontró demostrado en el presente caso.

Finalmente, cabe indicar que en el expediente de convalidación obra prueba de que el convalidante cuenta con el título de ODONTÓLOGO, otorgado por la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, COLOMBIA, el 9 de julio de 1999, lo que permite inferir el cumplimiento del prerrequisito contemplado en el literal C, artículo 14 de Ley 30 de 1992, por lo que se concluye que es procedente la convalidación solicitada.

CONSIDERACIONES FINALES

La convalidación de títulos de educación superior es una actuación administrativa que se desarrolla especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, buena fe y moralidad, en virtud de los cuales se impone i) adelantar el procedimiento de conformidad con las normas establecidas en la Constitución y la ley; ii) presumir el comportamiento leal y fiel de los particulares en el ejercicio de sus derechos y deberes; iii) asumir que todas las personas honran su obligación de actuar con rectitud, lealtad y honestidad y iv) admitir la expresa manifestación bajo gravedad de juramento en torno a la veracidad y autenticidad de la documentación radicada con la solicitud de convalidación.

El presente trámite de convalidación de títulos se encuentra regido por la Ley 1437 de 2011, la Ley 30 de 1992, la Ley 1753 de 2015, el Decreto 5012 de 2009 y la Resolución 10687 de 2019, regulación que conlleva la realización de un análisis legal y académico de todos los documentos aportados por los solicitantes de convalidación, aspecto que revela su carácter eminentemente documental, sin que sea posible verificar la adquisición y desarrollo de competencias, conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas prácticas en un escenario real, debido a la ausencia de un examen teórico-práctico legalmente vinculante dentro del proceso de convalidación, de tal suerte que para el caso de los títulos de especializaciones médico quirúrgicas, es materialmente imposible asegurar la idoneidad de quienes solicitan la convalidación de sus títulos.

El Ministerio de Educación Nacional ha desplegado un papel activo con miras a verificar, con apoyo de los informes de la Federación Médica Venezolana (FMV), la Academia Nacional de Medicina, el Observatorio Venezolano de Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones de calidad de los programas de pregrado y posgrado en salud ofertados en Venezuela, frente a lo certificado documentalmente; sin embargo, dichos esfuerzos han resultado infructuosos debido a la nula respuesta institucional, lo cual limita nuevamente el campo de acción del proceso de convalidación a la verificación de documentos, que si bien se reputan verdaderos debido a la gravedad de juramento con la que son presentados y a la presunción de buena fe y moralidad, no permiten llegar a la certeza sobre los hechos que se alegan.

Bajo las anteriores consideraciones, el Ministerio de Educación Nacional dentro del proceso de convalidación de títulos, continúa adelantando las gestiones necesarias de verificación de la formación de quienes han adquirido sus títulos de educación superior en Venezuela, con las limitaciones legales anteriormente expuestas y con la finalidad de proteger dentro de la órbita de sus funciones, los derechos de la colectividad, la salud e integridad física y mental de su población. En virtud de lo expuesto, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, una vez analizados los argumentos expuestos por el recurrente, encuentra viable acceder a la convalidación del título aportado por las razones expuestas previamente y teniendo en cuenta que fue un aspecto netamente técnico académico el valorado por la CONACES, esta Subdirección acoge el concepto emitido el 25 de octubre de 2023, y en esa medida procederá a REPONER la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023.

En mérito de lo expuesto,

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157"

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, dentro del expediente 2023-00157, promovida por el señor FABIAN YALIR CASTELLANOS ABRIL en la cual se dispuso:

*“SEGUNDO: ORDENAR Ministerio de Educación Nacional que, dentro del término de **QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir de la notificación de este fallo, resuelva el recurso de reposición y en subsidio de apelación que fuere radicado por el accionante desde el ocho (08) de agosto de 2023, en contra de la Resolución 012439 del veinticuatro (24) de julio de 2023, la cual resolvió negar la convalidación del título de especialista en cirugía bucal, otorgado el cuatro (4) de diciembre de 2020, por la Institución de Educación Superior Universidad Central de Venezuela. Debiendo allegar a este despacho copia de la contestación respectiva, que da cumplimiento a la orden dada en este fallo de tutela, pues de no hacerlo se entenderá que no acató la misma.”*

ARTÍCULO SEGUNDO: REPONER la Resolución No. 012439 del 24 de julio de 2023, por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional resolvió: *“Negar la convalidación del título de ESPECIALISTA EN CIRUGÍA BUCAL, otorgado el 4 de diciembre de 2020, por la institución de educación superior UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, VENEZUELA, a FABIAN YALIR CASTELLANOS ABRIL, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 91495919.”*

ARTÍCULO TERCERO: CONVALIDAR y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el título de ESPECIALISTA EN CIRUGÍA BUCAL, otorgado el 4 de diciembre de 2020, por la institución de educación superior UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, VENEZUELA, a FABIAN YALIR CASTELLANOS ABRIL, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 91495919, como equivalente al título de **ESPECIALISTA EN ESTOMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORAL**, que otorgan las instituciones de educación superior colombianas de conformidad con la Ley 30 de 1992.

ARTÍCULO CUARTO: La convalidación a cargo del Ministerio de Educación Nacional y la autorización para el ejercicio profesional a cargo de los Colegios o Agremiaciones Profesionales corresponden a trámites de diferente naturaleza, el primero, orientado al reconocimiento de efectos académicos de un título de educación superior conferido en el exterior y el segundo, referido a la inscripción del profesional en los registros públicos mediante los cuales se le habilita para su ejercicio profesional, en consecuencia, la decisión de convalidar un título no conlleva la autorización para el ejercicio profesional.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra la misma no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


ALINA GÓMEZ MEJÍA

Proyectó: AROCHAT - Profesional del Grupo de Convalidaciones
Revisó: CRODRIGUEZA- Profesional del Grupo de Convalidaciones